

0027169-50.2016.8.26.0050
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 21ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 34/2016 - DEIC - 1ª Del. Roubos - DISCCPA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELISMARA BASTOS ALVES DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 2280/2018

VISTOS.

ELISMARA BASTOS ALVES DE FREITAS, qualificada nos autos, foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
21ª Vara Criminal
Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0027169-50.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0027169-50.2016.8.26.0050
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial - 34/2016 - DEIC - 1ª Del. Roubos - DISCCPA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ELISMARA BASTOS ALVES DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo

Autos nº 2280/2018

VISTOS.

ELISMARA BASTOS ALVES DE FREITAS, qualificada nos autos, foi denunciada pela Justiça Pública e devidamente processada como incurso nas penas do artigo 298, na forma do artigo 71 (crime continuado), e no artigo 155, §4º, inciso II (abuso de confiança), por 737 (setecentas e trinta e sete) vezes, na forma do artigo 71 (crime continuado), todos os delitos c.c. o artigo 61, inciso II, letra "h", todos do Código Penal, porque entre os dias 22/05/2012 e 28/04/2014, por 737 (setecentas e trinta e sete) vezes, em horário incerto, no interior do escritório de advocacia "Ribeiro de Almeida Advocacia Empresarial", situado na Praça Franklin D. Roosevelt, 200, 1º andar, nesta cidade, teria subtraído, para proveito próprio e de outrem, abusando da confiança nela depositada, valores da conta bancária da vítima Luiz Antônio Leite Ribeiro de Almeida, pessoa idosa, e também do escritório supramencionado, representado pela vítima, que no total somaram ao menos a quantia de R\$ 256.410,29 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos).

Consta, também, que em data incerta, mas anterior ao dia 13/01/2016, no interior do escritório de advocacia "Ribeiro de Almeida Advocacia Empresarial", situado na Praça Franklin D. Roosevelt, 200, 1º andar, nesta cidade, ELISMARA BASTOS ALVES DE FREITAS teria falsificado, no todo, os documentos particulares de fls. 36/37. No bojo do inquérito policial nº 34/2016, em trâmite perante a 1ª Delegacia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios, a autoridade policial representou pelo bloqueio judicial dos veículos GM/Captiva Sport 2.4, de cor preta, ano 2012, placas ITD-1302/São Paulo, e Hyundai IX35 2.0, cor prata, ano 2012, placas FIH-8734/SP, os quais se encontravam em nome da ré Elismara Alves Bastos de Freitas (fls. 3231/3241).

O Ministério Público concordou com a representação do delegado de polícia e requereu o bloqueio dos veículos, por entender serem manifestamente incompatíveis com a renda declarada pela acusada, havendo fundada suspeita de que teriam sido adquiridos com o produto dos ilícitos que teria praticado (fls. 3242/3244).

Por r. decisão proferida em 08 de março de 2017, o Juízo do Dipo acolheu a representação da autoridade policial e determinou o bloqueio judicial dos veículos em nome de Elismara, com anotação de restrição de venda e transferência (fls. 3245/3246).

A vítima Luiz Antonio Leite Ribeiro de Almeida, na qualidade de assistente de acusação, requereu o sequestro dos veículos Captiva e IX35, na forma dos artigos 125, 126 e 127 do Código de Processo Penal. Também requereu a entrega dos veículos a sua guarda e/ou sua alienação judicial, para futura reparação do dano ex delicto (fls. 3388/3392).

Em 06 de abril de 2018, o Juízo do Dipo deferiu o pleito e determinou o sequestro dos veículos GM Captiva, placa IDT-1302 e Hyundai IX35 (fls. 3395/3396). O Juízo do Dipo também determinou expedição de mandado, para que os veículos fossem depositados em nome da vítima Luiz Antonio Leite Ribeiro Almeida (fls. 3349).

Expedido mandado de sequestro (fls. 3455), cumprido a fls. 3457.

A denúncia foi recebida em 05 de dezembro de 2018 (fls. 3551).

Citada (fls. 3557), a ré apresentou resposta escrita à acusação (fls. 3358/3572).

Analisada a resposta à acusação, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 3774/3376).

O Ministério Público propôs acordo de não persecução penal à acusada, que informou que não teria condições de ressarcir integralmente o dano causado, um dos

requisitos legais exigidos para realização do acordo (fls. 3851/3852).

Produziu-se prova oral, com a oitiva da vítima, quatro testemunhas de acusação, duas testemunhas comuns, quatro testemunhas arroladas pelo assistente de acusação, quatro testemunhas de defesa e interrogatório da ré.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, foi indagado ao Ministério Público, ao assistente de acusação e à Defesa se havia alguma diligência a ser requerida, ocasião em que todos requereram prazo para manifestação acerca de diligências que entendessem necessárias ao deslinde da causa. Foi deferido prazo de 5 dias.

O Ministério Público requereu a realização de confronto grafotécnico entre a assinatura aposta no documento de fls.36/37 e a assinatura da ré (fls. 3855), o que foi deferido por este Juízo (fls. 3857).

A fls. 3858/3861, o assistente de acusação requereu a liberação e a entrega livre de ônus dos veículos Ix35 e Captiva em favor da vítima.

A fim de evitar o perecimento e a desvalorização dos automóveis, foi deferida a alienação antecipada, através de leilão judicial eletrônico, dos veículos GM/Captiva Sport 2.4, de cor preta, ano 2012, placas ITD-1302/São Paulo, e Hyundai IX35 2.0, cor prata, ano 2012, placas FIH-8734/SP, com determinação de que os valores arrecadados ficassem depositados em conta judicial até decisão final do processo, nos termos do artigo 144-A do Código de Processo Penal e da Recomendação nº 30/2010 do Conselho Nacional de Justiça. Foi nomeado como leiloeiro Marcelo Valland, representante da empresa Hasta Pública, inscrito na JUCESP sob a matrícula nº 408, devidamente habilitado no Portal de Auxiliares da Justiça do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 3872). Instaurado expediente em apartado (autos nº 0017774-58.2021.8.26.0050).

Sobreveio o laudo de exame grafotécnico de fls. 3917/3922.

Ao final, manifestaram-se as partes em memoriais.

O Ministério Público pugnou pela condenação da acusada nos moldes da denúncia, como incursa no artigo 298, por duas vezes, na forma do artigo 71, e no artigo 155, parágrafo 4º, inciso II, por 737 vezes, na forma do artigo 71, tudo c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "h", todos do Código Penal (fls. 3925/3942).

A fls. 3949/3950 e fls. 3951/3954, atuando em causa própria, o assistente da acusação requereu o cancelamento do leilão. O Ministério Público manifestou-se a fls. 3963/3964 e reiterou o posicionamento, já acolhido por este Juízo, de que os veículos deveriam ser alienados em leilão, com depósito dos valores arrecadados em conta judicial, a serem levantados após o trânsito em julgado.

Por sua vez, a Defensoria Pública observou que não havia sido aberta vista para ela, na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, mas tão somente ao Ministério Público. Por este motivo, antes de apresentar alegações finais, a defesa formulou requerimentos. A defesa discordou da liberação definitiva do valor dos veículos em favor da vítima, sustentando que somente seria possível após o trânsito em julgado, com base no princípio constitucional da presunção de inocência e no disposto no artigo 91 do Código Penal (fls. 3965/3966).

Por decisão proferida a fls. 3967/3968, foram indeferidos os requerimentos do assistente de acusação e mantida a ordem de leilão. Foram deferidos os requerimentos da Defensoria Pública na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, determinada expedição de ofício ao Banco do Brasil, para que informasse se a acusada possuía chave de acesso da conta nº 6222-7 (agência nº 6815-2) e da conta nº 759.660-X (agência nº 6813-6) e, em caso positivo, para que fosse esclarecido qual o procedimento para obtenção e/ou renovação da chave de acesso, bem como para que fosse esclarecido se havia algum tipo de comunicação aos titulares das contas a respeito das movimentações realizadas com a chave de acesso.

A fls. 3988/3991 sobreveio ofício do Banco do Brasil, com ciência às partes.

O Ministério Público reiterou as alegações finais apresentadas.

A defesa apresentou alegações finais, pugnando pela absolvição da acusada por insuficiência probatória. Em caso de condenação, requereu a fixação da pena-base no mínimo patamar legal, o estabelecimento de regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o direito de recorrer em liberdade (fls. 3999/4013).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do crime está comprovada pelos documentos de fls. 37/38, pelos documentos de fls. 101/283, 581/810, pelo laudo pericial contábil de fls. 3267/3287, pelo ofício de fls. 3988/3991 e pela prova oral colhida.

A autoria criminosa da ré também ficou evidenciada.

Em solo policial, a ré disse que era estagiária de direito e que trabalhou no escritório do Dr. Luiz Antonio Leite Ribeiro de Almeida, no período de 08/11/2004 até 01/02/2016, inicialmente na função de auxiliar administrativo/recepcionista. Com o passar do tempo, ganhou a confiança do Dr. Luiz e passou a controlar o financeiro da empresa. Recebeu do Dr. Luiz uma senha da conta corrente do Banco do Brasil e um cartão de crédito com limite de despesas de R\$ 2.000,00. O cartão de crédito servia apenas para compra de material de escritório e despesas de mercado, como pão, suco e produtos de limpeza. Em meados de 2010, disse que conversou com o Dr. Luiz a respeito de sua condição financeira, pois não tinha condições de custear os gastos de escola de seus filhos, além de outras contas pessoais, incluindo financiamento de veículo. Alegou que o Dr. Luiz foi solidário com sua situação e lhe autorizou a utilizar a conta do Banco do Brasil para efetuar pagamento de suas despesas, apenas exigindo que a acusada apresentasse as contas antes de efetuar o pagamento. Disse que assim foi feito e que guardou todas as contas pessoais no seu armário, com objetivo de conferência por parte do Dr. Luiz. Disse, ainda, que todos os recibos de pagamento estavam em seu armário e foram comprovados pelo Dr. Luiz. Alegou que se quisesse ter destruído as provas, teria levado os documentos para sua casa ou as teria queimado. Afirmou que todas as contas foram pagas com a anuência do Dr. Luiz e que alguns pagamentos eram referentes a despesas do próprio escritório e a despesas pessoais do Dr. Luiz, como por exemplo um boleto no valor de R\$ 325,99, que teria sido compra de flores para a amante do Dr. Luiz, chamada Marta Dellarovere, além de gastos com alimentação. Confirmou que um boleto no valor de R\$ 680,00 era de despesa com sua academia e que também pagou despesas relacionadas ao financiamento de seu veículo Nissan, que foi vendido em novembro de 2015. Admitiu ter realizado pagamento do plano de saúde de sua mãe, além de ter efetuado pagamento de despesas pessoais, tudo com o dinheiro do escritório. No entanto, alegou que todas as despesas foram pagas com a anuência do Dr. Luiz, que era tratado como parte da família. Afirmou que chegou a utilizar o sítio do Dr. Luiz em duas oportunidades, dada a afinidade que tinham. Contou que estava desempregada, que sobrevivía do seguro-desemprego no valor de R\$ 1.543,00 e que estava passando por um quadro depressivo crônico. Afirmou que tentou se suicidar, tudo em razão do assédio sexual que sofreu por parte do Dr. Luiz, enquanto trabalhava no escritório. Representou contra o Dr. Luiz na OAB. Disse que não ofereceu representação criminal logo após sua demissão, porque ficou com vergonha. Quanto à falsidade ideológica dos cartões personalizados, alegou que tudo não passou de um equívoco na hora de confeccionar os cartões junto à gráfica. Disse que por não ceder aos caprichos sexuais do Dr. Luiz, passou a ser acusada de crimes que não cometeu (fls. 2290/2295).

Em juízo, a ré Elismara contou que entrou no escritório como recepcionista em novembro de 2004. Dois meses depois, ficou grávida e a vítima manteve o seu emprego. Depois foi contratada Priscila. O advogado, Dr. Aron, sugeriu que a vítima pagasse uma bolsa de estudos para a interroganda, o que foi aceito. A interroganda passou a ser assistente jurídico e assistente administrativo. Disse que tomava conta do escritório, da casa, da esposa, da amante. Tinha senha de acesso à conta do escritório, no Banco do Brasil. Havia duas chaves de acesso, uma para a vítima e outra para a ré. Tudo que era feito, a vítima via. A vítima autorizava o pagamento de contas pessoais da interroganda porque a interroganda fazia muitas coisas por fora. Afirmou que a vítima nunca deixou de saber de suas próprias contas. Mesmo enquanto infartado em 2011, a vítima via suas contas bancárias remotamente. Fez acordo com a vítima de pagar suas contas pessoais com o dinheiro do escritório. Sempre mostrava as contas para a vítima antes de pagar. A vítima pagava tudo de "vontade própria". Alegou que foi "explorada" e "assedada" pela vítima, mas não

contou para o marido. A vítima passava a mão na perna e nas nádegas da interroganda. As meninas do escritório viam isso. A chave nunca foi escondida, ficava no criado-mudo de cor preta. Em 2015, disse que se cansou e deu um basta. Arrependeu-se de não ter ido embora do escritório. Não foi embora do escritório porque tinha filhos pequenos. Seu marido é cabeleireiro. A vítima não queria que as meninas vissem as contas, para não saberem que pagava as contas de uma e para não ter que pagar as contas das outras. Trabalhou por doze anos no escritório. Começou tendo uma Parati e foi trocando de carro. Comprou com seu dinheiro o veículo IX35 e a Captiva, para o marido ser Uber, pagou os carnês. Seu marido Humberto comprou uma moto. Também fez uma festa de 15 anos para filha em buffet, que foi paga pela vítima. Nunca declarou imposto de renda. Ganhava no escritório R\$2.700,00, com registro em carteira. O escritório tinha muito movimento financeiro, tanto que a vítima conseguia manter as contas do escritório, de sua casa, de seus filhos, de sua amante e ainda as despesas pessoais da ré. Seu marido sabia que a vítima pagava as contas pessoais de sua casa, mas não estranhava porque a ré “trabalhava muito”. Não tinha cartão e nem senha da conta pessoal da vítima, junto ao Banco Bradesco. A vítima trabalhava sozinha e era o único advogado no escritório. Somente trabalhou com a vítima o próprio filho Felipe, mas por pouco tempo, porque pai e filho não se davam bem. Sobre os documentos falsos, admitiu que inseriu declaração falsa de que sua mãe trabalhava no escritório, ganhando R\$ 2.000,00, mas agiu assim pois a vítima autorizou. Disse que mantinha todos os documentos no próprio escritório da vítima, porque não tinha nada a esconder. Não havia trancas nos documentos. Tinha muita consideração com a vítima e diz que se sente uma “morta viva” com esse processo. Atualmente, só toma remédio para dormir. Promoveu ação trabalhista, pedindo horas extras. Foi demitida sem justa causa. Está desempregada. Nunca foi presa ou processada. Tem 44 anos de idade.

A vítima Luiz, ouvida em juízo, apresentou relato extenso e detalhado. Relatou que a ré Elismara foi contratada em 2003 ou 2004 por sua ex-sócia Dr.^a Vera, para a função de recepcionista. Até 2005, ficou subordinada à Dr.^a Vera. Após a dissolução da sociedade, a ré passou a responder ao depoente e tinha dificuldades para elaboração das contas. O depoente pagou faculdade de Direito Unip para a ré, que passou a cuidar de contas a pagar e a receber. A acusada devia prestar contas ao depoente, mas sempre adiava as prestações de contas. Mantinha uma relação afetuosas com a ré, que lhe chamava de “paião”. O depoente queria que a ré fosse alçada a assistente jurídico, mas ela não aceitou e não queria deixar de atuar no financeiro do escritório. A ré não prestava contas e foi necessário contratar contadores para revisar as contas. Houve funcionários que não permaneceram no escritório (Priscila e Verônica), pois a ré conseguia passar a impressão de que as funcionárias contratadas não eram competentes. O escritório tinha bom faturamento, mas estava precisando de empréstimos e venda de imóveis. O depoente deu prioridade ao trabalho e continuou acreditando na ré. A ré não sabia fazer uma simples petição de juntada. Era muito deficiente.

Em 2012 e em 2013, teve dois infartos e ficou tecnicamente afastado do escritório por 6 a 8 meses. Tornou-se mais frágil e dependente de sua estrutura. “Forçou a barra” para substituir a ré, que passou a agir de forma “sedutora”. Quando conseguiu uma outra funcionária com mais experiência, de nome Verônica, em 2015, o depoente descobriu que a ré tinha levado com ela, para as férias, as chaves dos armários, a senha do computador, o cartão de passe de condução pública e o cartão de crédito do escritório. O depoente pediu tudo de volta para a ré, que afirmou que sua irmã Helidia ia levar ao escritório. A irmã da ré era faxineira no escritório. O depoente chamou o chaveiro e mandou abrir o cofre e cancelou o cartão de crédito do escritório e a linha telefônica do celular da ré, que também era do escritório. Quando abriu o arquivo, verificou as contas e encontrou contas pessoais da ré pagas. Pediu uma auditoria, realizada pelas testemunhas Osvaldo, Verônica e Vinicius. Também o auditor falecido Flávio Muniz colaborou na auditoria. Foi descoberto desvio de dinheiro da ordem de R\$ 20.000,00.

O depoente tinha resolvido apenas demitir a ré, se o prejuízo fosse apenas aquele. Contudo, com o prosseguimento da auditoria, veio a notícia de que o valor total do prejuízo era de R\$ 780.000,00. Então o depoente deliberou “fazer queixa-crime” e

representou contra a ré no Deic. Demitiu a ré e pagou todos os seus direitos. Proibiu a ré de entrar no escritório. O marido da ré tentou contato várias vezes, mas o depoente não aceitou. A filha da ré sempre vinha conversar com o depoente porque queria cursar Direito. A mãe da ré nunca foi gerente financeira no escritório e talvez nem saiba ler e escrever. A ré ganhava algo em torno de R\$ 2.500,00 por mês. O depoente entregou um carro Gol 1995 para a ré usar, mas um mês depois, a ré devolveu e o depoente não imaginava que ela possuía carros bem mais valiosos.

O depoente afirmou ter verificado pessoalmente as contas da ré e constatava erros que a ré justificava ter entendido mal e nunca apresentou correções. Atribuía isso à "incompetência relativa" da ré. A ré trabalhou por 12 ou 13 anos no escritório. Muitas vezes pensou em demiti-la, mas ela chorava que não podia perder o emprego, além de outras pessoas interferirem em favor dela, como Dr. Aron, advogado. O depoente foi tolerando.

Alegou ter utilizado a expressão "sedutora" para dizer que percebeu que o depoente estava "fechando o cerco", a ré passou a usar roupas mais ousadas e servia cafés e chás, dizendo que queria aprender. A ré passou a agir "menos de filha e mais de mulher", falando mal do marido. Nunca teve relacionamento com a ré fora do ambiente profissional.

A ré representou o depoente por assédio sexual, o que o depoente negou tivesse ocorrido. Também negou assédio moral. O depoente afirmou que tudo isso foi posterior à representação criminal que havia feito contra a ré.

Luiz disse que para descobrir o desfalque, foi necessário utilizar comparação de códigos de barras. A ré pagava parcialmente os títulos e os valores não coincidiam com os boletos. A técnica usada pela ré foi sofisticada. A ré retirava os valores "aos pedaços", "desmontava" os valores totais, para dificultar a conferência bancária. Só foi possível chegar ao valor total do desfalque através da comparação dos códigos de barra. Calculou em R\$ 1.000.000,00 (um milhão) o valor total atualizado do desfalque. Houve também perícia oficial, mas que apurou valor menor, porque alguns valores não foram constatados em nome da ré. A perícia apurou R\$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), como consta da denúncia. O dinheiro subtraído era usado pela ré em viagens, festa de 15 anos da filha, vestidos e joias de formatura, carros, túmulo do pai.

A ré também deixou de entregar guias e impostos ao contador, dizendo que não havia dinheiro para pagar. A ré dizia que a família do depoente gastava muito. O depoente vendeu um apartamento e um escritório que tinha em Campinas para cobrir as despesas.

A ré confessou os crimes e desvios. A ré aplicava o dinheiro em conta dela e da genitora.

A ré entrou com ação trabalhista, alegando que era a real gestora do escritório e que o dinheiro desviado era dado pela vítima "por fora", como salário in natura, que todos os gastos eram autorizados pela vítima. O depoente afirmou ter 42 anos de advocacia e sempre ter rubricado todos os documentos que leu e não há rubricas suas nos documentos periciados. A ação trabalhista está paralisada, aguardando a decisão deste juízo.

Sobre a senha do cartão do escritório, disse que apenas a ré e o depoente possuíam acesso. A ré ficava com o cartão e ia comprar o necessário para o escritório.

Apenas os dois tinham a senha.

O depoente tinha dois cartões, um da pessoa física e outro da pessoa jurídica. A ré tinha a senha dos dois cartões porque havia pagamentos e despesas que, por vezes, saíam da conta pessoa física. O desfalque mencionado era da conta pessoa jurídica, no Banco do Brasil. Não houve desfalque na conta pessoa física. Os extratos da pessoa jurídica deveriam vir para o depoente conferir, mas a ré dizia que ia trazer os documentos e nunca trouxe, aproveitando-se de sua confiança.

Trabalhavam no escritório Osvaldo Lavoisier, Gessene, Verônica, Priscila. Também havia outros funcionários. O depoente disse que estava "tirando o pé" do escritório e não estava pegando novos clientes. Disse que tinha processos que significaram algo em torno de cem milhões de reais. Era o único advogado no escritório, desde 2009.

Nenhum outro funcionário tinha acesso aos cartões, senhas e contas, somente a ré tinha acesso. Segundo descreveu o depoente, o seu erro foi “confiar”, foi “aceitar a dissimulação como base”.

A auditoria contratada também apurou o destino dado aos valores subtraídos. A ré pagava as contas pessoais com o dinheiro subtraído e também passava alguns valores para a conta da mãe.

Nada foi recuperado. Houve sequestro dos carros da ré, que estão guardados em Vinhedo e depositados. Afirmou que a ré “vandalizou” os carros e o depoente teve que gastar cerca de 5 mil reais para colocá-los em movimento. Disse que a ré quebrou multimídia, fez desenhos na pintura, retirou baterias, cortou mangueiras. Juntou aos autos os orçamentos que mandou fazer à época.

Disse que depois de ter sofrido infartos, com necessidade de dieta especial, a ré também passou a comprar marmitas para ela e a pagar personal trainer para ela (em torno de um mil reais). Disse que a ré sugeriu estar com câncer de mama e, quando da auditoria, o depoente descobriu que, na verdade, a ré tinha feito modelagem do corpo, plástica de seios e bumbum, além de fazer estética de dentes. A ré também viajava e pagava faculdade da filha.

Nunca foi à casa da ré, mas sabia que o marido dela estava desempregado.

A ré pagava tudo diretamente. Fazia os pagamentos em sua conta. O depoente negou ter autorizado tais pagamentos e disse que somente autorizou o pagamento da faculdade de Direito Unip para a ré, como “bolsa do escritório”. Também permitiu a flexibilização de horário de trabalho para a ré no período de faculdade.

A ré apresentou vários relatórios de despesas ao longo dos anos, mas todos errados. Em alguns, o depoente constatou erros no ato, mas disse que a ré nunca corrigiu, de “forma dissimulada”, aproveitando-se de sua sobrecarga no trabalho. Em algum momento, a ré parou de entregar os relatórios, mas o depoente não se recordou quando, talvez nos últimos dois ou três anos. O depoente tentou colocar outras funcionárias no setor da ré, como Verônica. O depoente queria que a ré fosse sua assessora jurídica, mas não deu certo. Colocou então a testemunha Gessene como assessora jurídica. Gessene apresentava relatórios, mas a ré não deixava que chegassem até o depoente. Em função da pandemia, foram encerradas as atividades do escritório. Os funcionários contratados nada diziam contra a ré, apenas insinuavam sobre a incompetência dela, mas não suspeitavam de ações ilícitas por parte da ré. O depoente sabia da incompetência da ré, mas não suspeitava de ilícitos. A relação entre o depoente e ré era como de “pai e filha”. Até o filho do depoente não aguentou ficar no escritório e saiu.

A testemunha Verônica relatou que respondia diretamente à vítima e que Vinicius a assessorava. Quando a ré saiu de férias, a vítima pediu o cartão que ficava em poder da ré. Foi então que a vítima descobriu documentos pagos e que não faziam parte do escritório. A testemunha organizou os documentos, digitalizou e montou pastas, sob a supervisão da vítima. Foi contratada em julho de 2015 para cuidar da parte administrativa e financeira do escritório, que era executada pela ré.

Verônica foi registrada em novembro de 2015. A vítima queria a ré como assessora jurídica, porque sentia que havia um descontrole, algo errado na atividade da ré.

Nada se falava contra a ré. A testemunha era responsável pela planilha de conciliação bancária. A ré era de total confiança da vítima. Verônica contou ter superior incompleto em administração de empresas. Foi mal-recebida pela ré, que não achava necessária sua contratação e que achava que poderia fazer tudo sozinha. A ré resistia em fornecer extratos bancários, mesmo diante dos pedidos da testemunha. As planilhas que realizava nunca chegava às mãos da vítima. Conversou com a vítima sobre a necessidade de ter controle e sobre as dificuldades que tinha com a ré; foi então que a vítima passou a exigir que a ré entregasse os extratos. A ré ficou desestabilizada, teve crise de choro. Isso ocorreu em novembro de 2015. Em janeiro de 2016, a ré saiu de férias e tudo veio à tona.

Sobre a falsificação de documentos, Verônica disse que eram duas cartas endereçadas a duas instituições financeiras, em que a acusada colocou a mãe dela como gerente financeira da empresa, além de cargo superior para ela mesma, para conseguir liberação de dinheiro junto aos Bancos, cartão de crédito, liberação de limites. Verônica não tinha acesso a qualquer cartão do escritório, que ficava

exclusivamente com a ré. Apenas a ré e a vítima tinham a senha.

Disse que na empresa eram apenas os três: a vítima, a ré e a testemunha. O Dr. Felipe, filho da vítima, trabalhava à distância.

A testemunha Osvaldo, ouvida em juízo, contou que estava prestando serviços de cobrança e consultoria no escritório da vítima, contratado pela Prolease e, por três dias na semana, seu posto de trabalho era no escritório da vítima. Não era contratado pela vítima. Dessa forma, permaneceu por cerca de 15 anos trabalhando no escritório da vítima. Dependia de relatórios e prestações de contas e, assim, observava os funcionários. Tinha uma sala no escritório. Sempre percebia uma grande dificuldade por parte da ré em passar atribuições para outros funcionários. Tinha muita rotatividade de funcionários no escritório. O depoente achava que a ré era sem noção de controles internos, mas nunca imaginou atos ilícitos por parte dela. A ré não cumpria prazos e recusava prestação de contas. A ré também não cumpria horários e chegava tarde ao escritório, o que dificultava o trabalho da testemunha. A testemunha conversava com a vítima a respeito e a resposta era de que não tinha tempo para cuidar. A vítima confiava totalmente na ré. Até dezembro de 2015, não sabia sobre os crimes. Quando voltou para o escritório em janeiro de 2016, soube pela vítima acerca das desconfianças em relação à acusada e foi solicitado a coordenar confecção de planilhas. Trabalhou junto com os funcionários Verônica e Vinicius.

A ré tinha acesso a cartão de crédito e senha da conta do escritório. Não soube explicar quais as técnicas utilizadas pela ré para os desvios de valores. A testemunha concluía que ou havia incompetência ou a ré escondia informações. A vítima analisou os achados e não reconheceu todos os débitos e pretendia desligar a ré.

Sobre a falsificação dos dois documentos, não viu nada, só ouviu comentários da vítima. Pelas planilhas, apurou prejuízo de mais de 500 mil reais, depois que a vítima fez um filtro do que era do escritório. Não conversou com a ré a respeito. A ré tentou entrar no escritório quando retornou de férias, mas havia ordem da vítima de que não mais estava autorizada a entrar. Disse que, inicialmente, as atribuições da ré no escritório eram menores e ela foi crescendo no escritório, diante da rotatividade de funcionários. As pessoas novas não conheciam as rotinas e tudo acabava ficando nas mãos da ré.

A testemunha Priscila, ouvida em juízo, contou que foi contratada como recepcionista. O escritório era pequeno e a testemunha funcionava também como auxiliar administrativo. Entrou no lugar da funcionária Gessene, que trabalhava na recepção. Também trabalhava no escritório a faxineira, que não era a mãe da ré. Durante o período que trabalhou, a ré era de total confiança e não permitia aproximação da testemunha com a vítima. Era a ré que resolvia tudo. Havia um descompasso entre o estilo de vida da ré e os recebimentos dela no escritório. A ré não tinha outro trabalho além do escritório. Priscila recebia ordens diretas da ré. Fazia planilhas de contas a pagar, quando a ré mandava. Não teve acesso às planilhas de auditoria realizadas. Nunca presenciou desentendimentos entre ré e vítima. A ré fechava a porta para conversar com a vítima.

A testemunha Yesenia trabalhou no escritório da vítima como auxiliar e depois como estagiária de Direito, de 2013 a 2014. Conviveu com a ré no período. A ré foi apresentada como assistente da vítima. As atividades de Yesenia eram supervisionadas pela ré. No primeiro ano que trabalhou no escritório, desenvolveu certa desconfiância sobre a ré porque ela deixava a vítima como "inacessível". No segundo ano de trabalho, assumiu mais tarefas administrativas, para que a ré pudesse se dedicar à OAB. Então passou a perceber que a ré se recusava a passar as informações necessárias. A testemunha reclamou para a vítima e passou a ter conflitos com a ré. Houve até uma reunião com a vítima e houve troca de insultos entre a testemunha e a ré, sendo que logo após a testemunha foi desligada. Quando a vítima pressionou a ré, a testemunha conseguiu fazer as planilhas e percebeu contas incompatíveis, como diversas contas de supermercado em valores altos, que não batiam com as compras que eram entregues. Para a vítima, a ré era de extrema confiança e já estava lá há vários anos. Quando perguntava para a ré a respeito, a ré respondia "curta e grossa" que era aquilo mesmo. A ré não dava espaço para

discussão. Quem tinha cartão e senha da pessoa jurídica eram apenas a vítima e a ré. A testemunha nunca teve nem cartão e nem senha. A ré nunca disse para a testemunha que tinha autorização da vítima para administrar as contas do escritório. A testemunha soube do ocorrido posteriormente através da pessoa que a substituiu no escritório. Essa pessoa, talvez de nome Luciana, também teve problemas ao tentar controlar a vida administrativa e financeira do escritório e também da vítima, diante da resistência que a ré oferecia. Essa pessoa entrou em contato com a testemunha a respeito da ré. Nunca houve discussão entre ré e vítima. O Dr. Luiz sempre foi muito educado com todos os funcionários. Atualmente a testemunha é advogada.

Helenir é mãe da ré e disse que nunca trabalhou no escritório da vítima. O relacionamento da ré com a vítima era bom, mas ficou ruim em 2013, ou seja, uns dois anos antes de a ré sair do escritório. Disse que a vítima "judiava" da ré, com muito trabalho e falta de horários. A ré cuidava de tudo, até de compras para casa da vítima. A ré está doente por causa disso. A ré tinha a vítima "como um pai" e a vítima "inverteu as coisas". Disse que o Dr. Luiz assediava a ré para ir para a cama com ele. A ré acabou não saindo do escritório porque seu pai estava doente e morava com a mãe. A ré não contou o que se passava para o marido para não ter morte. O Dr. Luiz chamava a ré, dizendo que estava "pelado" esperando por ela. Não houve relacionamento amoroso entre ré e vítima. Não sabia quanto a ré ganhava no escritório, disse que ganhava "razoável", algo em torno de R\$ 3.000,00. A ré tinha dois carros, adquiridos com o trabalho dela. A ré fez só um "bolinho" para comemorar os 15 anos de sua filha. Quando a vítima teve infarto, foi a ré que cuidou da alimentação da vítima. Nunca pediu para a ré fazer documento destinado a aumento de créditos. A ré fazia os pagamentos para a depoente, era sua "parceira". A depoente está aposentada faz 15 anos. Era costureira e sua aposentadoria é de um salário mínimo. Tem empréstimo pequeno em seu nome. Tem casa alugada para o neto por R\$500,00. Viajou para o Nordeste com a ré, faz 5 ou 6 anos. Pagaram parcelado e a depoente ajudou.

A testemunha Marta, ouvida apenas em solo judicial, relatou que conheceu a ré quando esteve no escritório, numa única oportunidade. Mora em Américo Brasiliense e conhecia a vítima por amizade de mais de 50 anos, amizade de família. Sabia que a vítima Luiz confiava plenamente na ré e que, além dele, a ré era a única pessoa que tinha o cartão e a senha da conta do escritório. Conversando com a vítima, soube da preocupação que tinha sobre questão financeira, porque "o dinheiro não dava". Então a vítima pediu para a testemunha que montasse uma planilha bem simples, para a ré colocar valores a pagar e recebimentos. A vítima pediu algo bem simples no Excel. A ré nunca mostrava as contas para a vítima. A testemunha é professora e mandou a planilha para a vítima. A ré ligou algumas vezes para a testemunha porque não sabia mexer na planilha. Soube que a ré tinha realizado desvios de dinheiro do escritório. Desconhece relacionamento amoroso entre ré e vítima.

A testemunha Vinicius trabalhou no escritório da vítima quando a acusada já tinha sido demitida. Nunca teve contato com a ré. A testemunha foi contratada para separar documentos e fazer planilhas, supervisionado por dois contadores. Não sabe a conclusão a que chegaram os contadores.

A testemunha de defesa Valdeme trabalhou para o escritório da vítima por indicação da ré, na função de pintor, gesseiro e eletricista. Não soube informar sobre as funções da ré no escritório. Seu contato com a ré era só para pedir materiais para os serviços. Durante a obra, teve um único contato com o Dr. Luiz, porque trabalhava à noite no escritório. Também fez reforma na casa da mãe da ré, mas fazia muito tempo. Não se lembrou como foi feito o pagamento dessa reforma ou por quem foi feito. Foi indicado pelo irmão da ré e soube que o pagamento não foi feito pela ré.

A testemunha de defesa Adilson é amigo da ré e prestou serviços de pintura e elétrica no escritório da vítima. Não se recordou em que época foi isso. Foi contratado pela ré e também pago por ela, com cheque do escritório, no valor de R\$ 2.000,00. Nada soube dizer sobre a acusação que pesa sobre a ré.

A testemunha de defesa Jair é amigo da família da ré faz vários anos. Disse que a ré é pessoa íntegra e honesta. A ré é casada e tem dois filhos.

A testemunha de defesa Elidia é irmã da ré e mora ao lado dela. Também trabalhou no escritório da vítima por um tempo, tendo iniciado em 2012. Limpava o escritório todo fim de semana. Depois também tomou conta do apartamento em que morava a vítima. Limpava o apartamento da vítima aos domingos e em alguns dias da semana. A vítima era uma pessoa difícil. Afirmou que sua irmã tinha muitas funções no escritório, inclusive cuidava de coisas para a casa e para o sítio da vítima. A ré fez em nome próprio até empréstimo para a vítima, quando a vítima estava com dificuldades financeiras. Disse que encontrou calcinhas e soutiens da amante da vítima no apartamento. Era a ré quem comprava até presente para a amante da vítima. O relacionamento entre ré e vítima era de "pai e filha", nunca houve relacionamento amoroso. A ré tinha uma moto e dois veículos, a saber uma Captiva e um Hyundai, que eram veículos do marido da ré, que trabalhava em restaurante. Não soube dizer se os veículos estavam relacionados na declaração de imposto de renda do marido da ré. Com efeito, a prova amealhada revelou-se muito consistente, concatenada e segura, apta a sustentar a condenação da ré nos moldes da denúncia. Inviável absolvição por insuficiência probatória em qualquer dos crimes descritos.

A ré foi contratada para trabalhar como recepcionista no escritório da vítima no ano de 2004. Elismara trabalhou na mesma função por 12 ou 13 anos, como contou a vítima em juízo. Durante o período em que trabalhou no escritório, a ré foi ganhando a confiança da vítima, que inclusive pagou pelo curso de Direito da acusada na Unip.

Num dado momento, a ré passou a ficar responsável pelas contas a pagar e a receber do escritório. Para tanto, a ré deveria prestar contas à vítima, apresentar relatórios, mas sempre adiava e inventava desculpas. A vítima queria promover a ré para o cargo de sua assessora jurídica, o que nunca aconteceu, porque a ré não aceitou e não queria deixar de atuar no setor financeiro do escritório.

Como contou o ofendido, havia uma relação afetiva entre ele e a acusada, que o chamava de "paião". Embora não se possa alcançar a real profundidade do relacionamento entre ré e vítima, o fato é que as provas amealhadas indicaram que a vítima confiava piamente na acusada, tanto que forneceu a ela as senhas bancárias da conta do escritório e também de sua conta pessoal, para que pudesse realizar a administração do escritório e efetuar compras e pagamentos. Todas as pessoas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, foram unânimes em afirmar que a ré era de extrema confiança da vítima e centralizava o controle do escritório e dos funcionários.

O ofendido relatou que a acusada chegou a apresentar alguns relatórios de despesas ao longo dos anos, mas sempre com erros, e para justificar seus erros, a ré dizia que estava sobrecarregada com o trabalho e chegou a usar roupas mais ousadas com o intuito de distrair a vítima.

Ocorre que em 2012 e em 2013, a vítima teve dois infartos e precisou se afastar do escritório. A acusada continuou encarregada do setor financeiro do escritório, porém sem qualquer supervisão direta por parte da vítima. A partir de 2012, iniciaram-se as subtrações, como se verá adiante.

No ano de 2015, a vítima contratou Verônica, que contou em juízo ter ficado responsável por cuidar da parte administrativa e financeira do escritório, o que até então era executado pela ré. A testemunha contou que a vítima queria que a acusada trabalhasse como assessora jurídica, porque estava percebendo que havia alguma coisa errada no trabalho exercido por Elismara. Verônica também disse que a ré foi bem resistente em fornecer extratos bancários, além de sempre barrar as planilhas contábeis que Verônica elaborava, e que por isso nunca chegavam nas mãos da vítima. Em novembro de 2015, Verônica comunicou o ocorrido para a vítima, que passou a exigir que a ré lhe entregasse os extratos bancários. A ré, por outro lado, teve crise de choro, como contou a testemunha Verônica.

Além de recusar que a vítima tivesse acesso aos extratos bancários e às informações de cunho financeiro do escritório, a acusada também conseguiu manter os demais funcionários longe da vítima, que se tornou inacessível, como contaram as testemunhas Osvaldo, Priscila, Yesenia e Verônica. Tudo isso para que a vítima não descobrisse os furtos em sua conta bancária.

Ocorre que quando a ré saiu de férias em janeiro de 2016, levou consigo o cartão de

crédito do escritório e as chaves dos armários, que estavam trancados. No entanto, a vítima conseguiu abrir o arquivo e descobriu que havia contas e boletos de propriedade da ré, que foram pagos com dinheiro da conta bancária da vítima. Tal fato foi confirmado por Verônica, que trabalhava no escritório à época. Conforme informado pelo Banco do Brasil, no ofício de fls. 3988/3989, a acusada possuía “poderes para movimentar a conta 6222-7, agência 6815-2”, que foram cadastrados através de procuração. Tratava-se da conta pessoa jurídica do escritório Ribeiro de Almeida Advocacia.

O ofendido relatou que a ré não possuía poderes para movimentar sua conta bancária pessoal, embora ela soubesse qual era a senha, pois a própria vítima havia fornecido, em razão da confiança que depositava na ré e porque havia pagamentos e despesas do escritório que, por vezes, saíam da conta pessoa física, como explicado em audiência.

Não se pode perder de vista, outrossim, que a acusada admitiu ter efetuado pagamentos de suas contas pessoais com o dinheiro da vítima, através de débitos realizados na conta pessoal de Luiz Antonio. A ré alegou que a vítima tinha ciência sobre os pagamentos, o que foi veementemente negado pela vítima e não foi comprovado pela ré por qualquer meio.

Portanto, aproveitando-se da função que exercia e da confiança que lhe era depositada, a acusada Elismara passou a subtrair valores da vítima. A primeira subtração se deu em 22/05/2012, quando a acusada subtraiu a quantia de R\$ 350,00 da conta corrente do escritório Ribeiro de Almeida Advocacia (Banco do Brasil, Ag. 6815-2, Conta 6.222-7). Assim sendo, efetuou o pagamento de um boleto bancário em favor do “Buffet Evento Perfeito”, constando como sacado o nome da ré Elismara, conforme boleto de fls. 966, comprovante de pagamento de fls. 967 e laudo pericial contábil de fls. 3267/3287.

As demais subtrações foram realizadas na conta pessoal da vítima. Para tanto, a ré continuou a usar o mesmo modus operandi, consistente em efetuar pagamentos de boletos através da conta de Luiz Antonio (Banco do Brasil, Ag. 6813-6, Conta 759.660-X). Todas as operações bancárias foram descritas no laudo pericial contábil de fls. 3267/3287, que concluiu pela existência de 737 subtrações, que totalizaram a quantia de R\$ 256.410,29 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos).

Portanto, entre os dias 22/05/2012 e 26/10/2015, a acusada Elismara subtraiu para si, por 737 vezes, valores da conta do ofendido. Os inúmeros boletos e contas pagas tinham a própria acusada Elismara como beneficiária, assim como seu marido Fabricio Caires, sua genitora Helenir Bastos Hentz, sua filha Vitória Bastos Aves de Freitas e seu filho Humberto Alves de Freitas.

No ponto, vale ressaltar que a vítima pode ter se confundido, quando disse em juízo que os valores tinham sido subtraídos da conta corrente pessoa jurídica, pois na petição de fls. 3974/3978, a vítima ressaltou que as subtrações e o desfalque aconteceram na conta pessoa física.

Em razão do desfalque sofrido, o ofendido precisou vender um apartamento e um escritório que tinha em Campinas para cobrir suas despesas, como referido em audiência. Através da auditoria, foi constatado prejuízo de R\$780.000,00 à época. A vítima estimou que seu prejuízo atualizado alcance R\$1.000.000,00 (hum milhão de reais).

Importante mencionar que a testemunha Priscila ressaltou que havia um descompasso entre o estilo de vida da ré e os recebimentos dela no escritório, pois ela não tinha outro trabalho. O ofendido disse que após ter sofrido infarto, a ré começou a comprar marmitas para si, a pagar personal trainer, fez plástica de seios e bumbum, estética nos dentes, realizava viagens e pagava a faculdade da filha. Os gastos da acusada eram incompatíveis com o salário que recebia de cerca de R\$ 2.500,00 por mês, sendo que seu marido estava desempregado. A corroborar a referida incompatibilidade entre o salário e os elevados gastos da ré, há o fato de que a acusada adquiriu dois veículos de expressivo valor de mercado, sendo um veículo Captiva Sport 2.4, de cor preta, ano 2012, placas ITD-1302/São Paulo, e um veículo Hyundai IX35 2.0, cor prata, ano 2012, placas FIH-8734/SP (fls. 3231/3241).

Portanto, ao contrário do que alegou a combativa defesa, está bem configurada a

qualificadora do abuso de confiança.

A ré trabalhava no escritório de advocacia fazia mais de 8 anos, exercendo a função de recepcionista, responsável pelo setor financeiro do escritório, quando passou a praticar as subtrações tratadas nestes autos. Era depositária de credibilidade e confiança necessárias para o desempenho de sua atividade. Aproveitou-se das facilidades que lhe proporcionavam o exercício da função e a proximidade que tinha com a vítima, a quem chamava de "paiirão", para subtrair valores da conta corrente pessoal da vítima, mediante pagamento de suas contas e boletos particulares.

Outrossim, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, confirmaram que a ré gozava de total confiança por parte da vítima e não permitia que os demais funcionários dela se aproximassem, tudo com a intenção de impedir que suas condutas delitivas fossem descobertas, notadamente porque não havia anuência por parte da vítima para o pagamento de suas contas pessoais com os recursos financeiros do escritório ou da pessoa física do patrão.

A perícia contábil concluiu que o total do desvio operado pela ré foi bastante elevado, da ordem de R\$ 256.410,29 (duzentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e dez reais e vinte e nove centavos), conforme fls. 3267/3287.

Pois bem. Não remanesceram dúvidas de que a ré exercia função que pressupunha relação de confiança, tanto que detinha as senhas das contas bancárias do escritório e da pessoa física da vítima. A ré também possuía poderes para movimentar a conta pessoa jurídica do escritório, mediante instrumento de procuração que lhe foi outorgado pela vítima, como confirmado pelo Banco do Brasil (ofício de fls. 3988/3989). Portanto, de posse das senhas que lhe foram fornecidas pela própria vítima, a ré dispunha dos meios para realizar débitos, pagamentos, transferências e saques em ambas as contas correntes. Contudo, igualmente ficou evidenciado que a vítima revelou as senhas bancárias porque considerou que poderia confiar que a ré somente mexeria nas contas bancárias quando houvesse sua ciência e anuência.

Se a ré estivesse autorizada a mexer livremente nas contas, pela proximidade que tinha com o patrão, como por ela alegado, não teria a vítima precisado aguardar as férias da ré para investigar eventuais ilícitos e nem realizar auditoria para descobrir o que se passava.

Ficou suficientemente demonstrado que a vítima permitiu que a ré tivesse conhecimento de suas senhas para otimizar a rotina financeira do escritório (conta pessoa jurídica) e para alguma situação eventual ou extraordinária, como hipótese de doença (conta pessoa física), mas não para pagamentos indiscriminados de contas pessoais e de familiares da ré.

Nesse contexto, não há como falar em ausência de dolo, uma vez que a ré agiu com vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia para si ou para outrem, mediante abuso de confiança. A ré agiu com animus furandi, aproveitando-se da confiança que lhe era depositada, passando a realizar pagamentos com dinheiro que havia em conta bancária da vítima. A ré também agiu para evitar que os demais funcionários tivessem contato com o ofendido, para que não levassem para ele eventuais suspeitas que tivessem sobre seu comportamento desleal.

Por todo o exposto, não merece acolhimento a alegação defensiva de que a ré agiu com o consentimento da vítima, eis que as diversas manobras e manipulações realizadas pela acusada, no claro intuito de não ser descoberta, evidenciaram que a ré realmente cometeu diversos crimes de furto, reiterados.

E ficou cabalmente demonstrado o crime continuado, descrito pela denúncia, eis que a ré efetuou múltiplas transações bancárias, como ela própria admitiu em interrogatórios. Como se vê, não houve uma conduta, mas várias, inexistindo hipótese de reconhecimento de crime único. Considerando que a ré praticou ao menos 737 condutas de furto de dinheiro, em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, considero que os crimes subsequentes ocorreram como continuação do primeiro.

Por fim, não há dúvidas de que a acusada falsificou os documentos particulares de fls. 37/38, como admitiu em juízo.

A acusada elaborou o documento de fls. 37, inserindo informações inverídicas sobre o salário que recebia no escritório Ribeiro de Almeida Advocacia Empresarial e

sobre o cargo que exercia. O documento foi endereçado ao Banco HSBC e tinha a informação de que a acusada trabalhava como assistente jurídico e que o seu salário era de R\$ 6.200,00. Contudo, as provas dos autos demonstraram que a acusada nunca trabalhou como assistente jurídico, pois exercia a função de secretária, além do fato de que recebia salário de aproximadamente R\$ 2.500,00.

Além disso, a acusada falsificou o documento de fls. 38, que também foi endereçado ao Banco HSBC. No documento em questão, a acusada inseriu informação inverídica sobre a sua própria genitora, Sra. Helenir Bastos Caires, fazendo constar que Helenir era funcionária do escritório Ribeiro de Almeida Advocacia Empresarial, exercia a função de assistente jurídico e recebia salário de R\$ 8.452,00.

A ré admitiu a falsidade de ambos os documentos, que ela mesma produziu, sustentando anuência por parte da vítima. Entretanto, sua versão não se sustenta, porque se o ofendido tivesse realmente anuído, ele mesmo teria assinado os documentos e o laudo pericial grafotécnico não teria sido inconclusivo quanto à assinatura (fls. 3917/3922). Além disso, a vítima não tinha qualquer interesse, demonstrado pela defesa, em afirmar falsamente que a mãe da ré era sua funcionária e ganhava R\$ 8.452,00, salário superior ao que a própria acusada ganhava.

Diante desse contexto de provas, robusto, claro e seguro, este juízo ficou convencido, acima de qualquer